

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2912/2555

ป.พ.พ. มาตรา 887

บริษัทพระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

นายสายยนต์ เรียงสันเทียะ กับพวก

โจทก์

จำเลย

แม้จำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับ น. ในฐานะนายจ้าง แต่โจทก์มิได้ฟ้องโดย ยืนยันว่า จำเลยที่ 2 รับประกันภัยรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุจากจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด โจทก์เพียงแต่ฟ้องว่า น. ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ขับรถในทางการที่จ้างโดย ประมาทชนรถที่โจทก์รับประกันภัย จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์ กระบะของจำเลยที่ 1 ไว้ในขณะที่เกิดเหตุ และกรมธรรม์ยังคุ้มครองอยู่ในขณะเกิด เหตุ โดยกรมธรรม์มีเงื่อนไขสำคัญว่า หากรถยนต์กระบะที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัย ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอก จำเลยที่ 2 จะรับผิดชอบบุคคลภายนอกในนาม ของผู้เอาประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย เป็นการฟ้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบ ตามสัญญาประกันภัย ซึ่งโจทก์สามารถฟ้องผู้รับประกันภัยให้รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องฟ้อง ผู้เอาประกันภัยด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามที่จำเลยที่ 2 ให้การและ นำสืบรับว่า จำเลยที่ 2 รับประกันภัยรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุจาก น. และข้อเท็จจริงได้ความว่า น. ขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุชนรถที่โจทก์รับประกันภัยโดย ละเมิด จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ผู้รับ ชั่วงสิทธิมาฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 209,281 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 185,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้โต้เถียง
กันชั้นฎีการับฟังว่า นายนิด ขัชรยอนต์กระเบหฺมาหมายเลขทะเบียน ภ -9438 นครปฐม
ซึ่งเป็นรถที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัยจำจนไว้จากนายนิดและยังอยู่ในระยะเวลา
ประกันภัย จากทางกิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มุ่งหน้าไปทางอำเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นถนนที่มีช่องเดินรถเพียงสองช่องให้รถแล่น
สวนทางกันได้และเป็นทางโค้ง ยาล้อหลังด้านขวารถที่นายนิดขับแตก ขณะนั้นนาย
ชูศักดิ์ขัชรยอนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6864 นครราชสีมา แล่นสวนทางมา
รถทั้งสองคันจึงเฉี่ยวชนกันรถที่นายชูศักดิ์ขับได้ตกในคูน้ำข้างถนนได้รับความเสีย
หาย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ขาดอายุความ
จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ไม่ขาดอายุ
ความ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่วินิจฉัย
ปัญหาอื่น โจทก์อุทธรณ์ จำเลยที่ 2 แก้อุทธรณ์ แต่ไม่แก้อุทธรณ์ในปัญหาว่าฟ้องของ
โจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ไม่ขาดอายุความ ปัญหานี้จึงยุติตามคำพิพากษา

ของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ขาดอายุความและพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่า นายนิดเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และขับรถไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วย โจทก์ฎีกาว่า นายนิดเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และขับรถไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไม่ขาดอายุความ และฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ในการวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์จำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และนายนิดขับรถโดยประมาท เลินเล่อหรือไม่ ซึ่งศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวน

มีปัญหาวินิจฉัยข้อแรกตามคำให้การของจำเลยทั้งสองว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ ให้จำเลยทั้งสองทราบถึงความเสียหายของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-6864 นครราชสีมา ความเสียหายที่เรียกร้องมาตามฟ้องจึงเป็นความเท็จ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าซ่อมแซมได้นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องไว้แล้วว่า รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกัน รถที่โจทก์รับประกันภัยตกในคูน้ำข้างถนนเสียหายทั้งคัน โจทก์เสียค่าจ้างยกรถที่โจทก์รับประกันภัย 5,000 บาท และโจทก์จัดการซ่อมแซมรถ เสียค่าซ่อมแซม 180,000 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยทั้งสอง เป็นการบรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว ส่วนพยานหลักฐานที่แสดงถึงความเสียหายของรถและค่าเสียหายที่โจทก์เสียไป แม้โจทก์ไม่ได้บรรยายมาในคำฟ้องด้วย โจทก์ก็สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม ข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยข้อต่อไปว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มิได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-6864 นครราชสีมา ไว้จากผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์บรรทุกจึงไม่อาจเอาประกันภัยได้ กรมธรรม์ประกันภัยเป็นเอกสารปลอม ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในกรมธรรม์มิใช่ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนและในขณะที่เกิดเหตุมิได้อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้องเป็นหนังสือมอบอำนาจปลอม ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจมิใช่ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ เป็นลายมือชื่อปลอมและเป็นเพียงสำเนา เอกสารโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง เห็นว่า ชั้นพิจารณาโจทก์มีนายสายัณห์ เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการประกันภัย โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์บรรทุก ในขณะที่เกิดเหตุยังอยู่ในระยะเวลาประกันภัย โจทก์มอบอำนาจให้พยานดำเนินคดีนี้แทน จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบในปัญหานี้ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ตามคำเบิกความของนายสายัณห์ประกอบพยานเอกสารที่นายสายัณห์เบิกความถึง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไว้จากผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในรถยนต์บรรทุกนั้นจึงเอาประกันภัยได้ กรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นเอกสารปลอม ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในกรมธรรม์เป็นลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน และในขณะที่เกิดเหตุยังอยู่ในระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ หนังสือมอบอำนาจไม่เป็นหนังสือมอบอำนาจปลอม โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยข้อต่อไปว่า นายนิด ขับรถโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ จำเลยทั้งสองให้การว่า เหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดจากความประมาทของนายชูศักดิ์ที่ขับรถเข้าทางโค้งด้วยความเร็วสูงและล้าเข้ามาในช่องเดินรถสวน ซึ่งผู้มีชื่อขับรถยนต์กระเบหมายเลขทะเบียน ภ-9438 นครปฐม แล่นสวนทางมาในช่องเดินรถของตน แต่

จำเลยทั้งสองมิได้สืบพยานในปัญหาข้อนี้แต่อย่างใด ส่วนโจทก์มีนายชูศักดิ์เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ขณะพยานขับรถถึงที่เกิดเหตุนายนิดขับรถยนต์กระบะแล่นสวนทางมา ยางล้อหลังด้านขวาของรถยนต์กระบะแตก รถเสียการทรงตัว ท้ายรถหมุนออกด้านขวาของนายนิด ล้อเข้ามาในช่องเดินรถของพยาน ชนกับบริเวณหน้ารถที่พยานขับ ตามภาพถ่ายความเสียหายของรถทั้งสองคันและภาพถ่ายที่เกิดเหตุ ซึ่งตามภาพถ่ายสอดคล้องกับคำเบิกความของนายชูศักดิ์ โจทก์ยังมีร้อยตำรวจเอกวรพจน์ พนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความว่า พยานตรวจที่เกิดเหตุและสอบสวนแล้วเห็นว่า เหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดจากความประมาทของนายนิด จึงแจ้งข้อหาแก่นายนิดว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย นายนิดให้การรับสารภาพ ได้เปรียบเทียบปรับนายนิด 400 บาท นายนิดชำระค่าปรับแล้ว พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่า นายนิดเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ก-9438 นครปฐม และไม่ตรวจสอบสภาพยางล้อรถให้อยู่ในสภาพดีก่อนที่จะนำรถมาขับในทางเดินรถ เมื่อยางล้อรถแตกไม่สามารถบังคับรถให้อยู่ในช่องเดินรถของตน รถได้แล่นล้อเข้าไปในช่องเดินรถสวนเฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุกที่นายชูศักดิ์ขับ นายนิดจึงขับรถโดยประมาทเลินเล่อ เป็นการทำความผิดต่อนายชูศักดิ์ ข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า นายนิดเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และขับรถไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 1 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ขายและส่งมอบรถยนต์กระบะแก่นายนิดไปตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 จึงไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์กระบะและไม่ใช่นายจ้างของนายนิด แม้จำเลยที่ 1 ไม่สืบพยานในปัญหาข้อนี้ แต่พยานโจทก์ที่นำสืบมีนายชูศักดิ์เบิกความว่า นายนิดเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เป็นการเบิกความลอยๆ ไม่มีหลักฐานสนับสนุน กับโจทก์มีนายสายัณห์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า ทราบว่านายนิดเป็น

ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จากคำบอกเล่าของพนักงานสอบสวน คำเบิกความของนาย
สายัณห์เป็นพยานบอกเล่า มีน้ำหนักน้อย ทั้งเมื่อร้อยตำรวจเอกวรพจน์ พนักงาน
สอบสวน เบิกความเป็นพยานโจทก์ ก็ได้เบิกความว่านายนิดเป็นลูกจ้างของจำเลย
ที่ 1 แต่อย่างไร พยานหลักฐานของโจทก์ก็ยังฟังไม่ได้ว่า นายนิดเป็นลูกจ้างของ
จำเลยที่ 1 และขับออกไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับนายนิด ฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ว่า ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่
1 ขาดอายุความหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ
จำเลยที่ 1

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์
หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ยอมรับแล้วว่าจำเลยที่ 2 รับประกันภัยรถยนต์
กระบะคันเกิดเหตุจากนายนิด เมื่อนายนิดทำละเมิด จำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบตามกรม
ธรรม์ประกันภัยนั้น เห็นว่า โจทก์มิได้ฟ้องโดยยืนยันว่าจำเลยที่ 2 รับประกันภัย
รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุจากจำเลยที่ 1 แต่อย่างไร โจทก์เพียงแต่ฟ้องว่า นายนิด
ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ขับรถในทางการที่จ้างโดยประมาทชนรถที่โจทก์รับประกันภัย
จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ภ-9438
นครปฐม ของจำเลยที่ 1 ไว้ในขณะที่เกิดเหตุและกรมธรรม์ยังคุ้มครองอยู่ในขณะเกิด
เหตุ โดยกรมธรรม์มีเงื่อนไขสำคัญว่า หากรถยนต์กระบะที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัย
ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอก จำเลยที่ 2 จะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในนาม
ของผู้เอาประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย เป็นการฟ้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบ
สัญญาประกันภัย ซึ่งโจทก์สามารถฟ้องผู้รับประกันภัยให้รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องฟ้อง
ผู้เอาประกันภัยด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามที่จำเลยที่ 2 ให้การและ
นำสืบรับว่าจำเลยที่ 2 รับประกันภัยรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุจากนายนิด และข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่า นายนิดขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุชนรถที่โจทก์รับประกันภัยโดย

ละเมิด จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิมาฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่า ค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด ได้ความว่า หลังจากรถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกัน รถที่โจทก์รับประกันภัยตกลงไปในคูน้ำข้างถนน นายฉัตรชัย พนักงานเรียกร้องค่าเสียหายของโจทก์ กับนายสายัณห์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่า โจทก์ต้องเสียค่าจ้างยกรถ 4,500 บาท และโจทก์จัดการซ่อมแซมรถเสียค่าซ่อมแซม 180,000 บาท ไปตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 รวมเป็นเงิน 184,500 บาท คำเบิกความของพยานโจทก์โดยมีบิลเงินสดเป็นหลักฐานจึงมีน้ำหนักให้รับฟัง ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การและมีนางดลหทัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของจำเลยที่ 2 เพียงปากเดียวมาเบิกความว่า ความเสียหายของรถที่โจทก์รับประกันภัยมีไม่เกิน 10,000 บาท เป็นการเบิกความลอยๆ ไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่า รถที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายและโจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป 184,500 บาท จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์จ่ายไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 184,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 7 มีนาคม 2543) ต้องไม่เกิน 24,281 บาท ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม 18,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประทีป ดุลพินิจธรรมา-วิระวัฒน์ ปวรจารย์-อภิรัตน์ ลัดพลี)

ศาลอุทธรณ์ - นายโชติช่วง ทัพวงศ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ6682/2545

หมายเหตุ